

1500057-56.2019.8.26.0008

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: Cristina Elena Varela Werlang

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional VIII - Tatuapé

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/07/2022

... - Classe/Assunto: Apelação Criminal/ Tráfico de Drogas e Condutas Afins -

Relator(a): Rachid Vaz de Almeida - Comarca: Sorocaba - Órgão julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal - Data do julgamento: 04/07/2019 - Data de publicação:

04/07/2019 - Data de registro: 04/07/2019 - Ementa: Apelação Criminal - TRÁFICO DE ENTORPECENTE. Conjunto probatório que inviabiliza o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional VIII - Tatuapé

1ª Vara Criminal

Rua Santa Maria nº 257, São Paulo-SP - cep 03085-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500057-56.2019.8.26.0008 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500057-56.2019.8.26.0008

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2019850/2019 - 30º D.P. TATUAPE, 3268175 - 30º D.P. TATUAPE, 206/19/230 - 30º D.P. TATUAPE, 2019850 - 30º D.P. TATUAPE, 206/19/230 - 30º D.P. TATUAPE, 2019850 - 30º D.P. TATUAPE, 206/19/230 - 30º D.P. TATUAPE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IGOR FONSECA RODRIGUES

Em 13 de julho de 2022~~0~~, em Cartório faço estes autos conclusos à MMª Juíza de Direito Titular da Primeira Vara Criminal do Foro Regional do Tatuapé.

Eu, José Roberto Giradi, Assistente Judiciário, subscrevi.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cristina Elena Varela Werlang

VISTOS.

Trata-se de ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra IGOR FONSECA RODRIGUES, qualificado nos autos, por infração ao artigo 306, caput, da Lei nº 9.503/97, porque aos 21 de janeiro de 2019, por volta das 5h40min, na Rua Monte Serrat, altura do nº 595, bairro Tatuapé, nesta capital, conduziu o automóvel Chevrolet/Camaro 2SS, placas FMT-9705, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, expondo a dano potencial a incolumidade de outrem.

Consta na denúncia que o réu, após a ingestão de álcool e com sua capacidade psicomotora alterada, conduzia, imprudentemente, o referido veículo pela mencionada

via pública, ocasião em que policiais militares avistaram-no ultrapassando o sinal semafórico quando este estava na cor "vermelho". Ato contínuo, decidiram pela abordagem, ocasião em que verificaram que o réu apresentava sinais característicos de embriaguez tais como odor etílico, falta de equilíbrio, descontrole emocional e olhos vermelhos.

Indagado, IGOR recusou-se a realizar o teste do etilômetro, bem como a fornecer material biológico para apurar o real índice de alcoolemia.

Recebida a denúncia (fls. 66), o réu foi pessoalmente citado (fls. 141) e apresentou resposta à acusação às fls. 149/152.

Às fls. 212 o Ministério Público desistiu da oitiva das testemunhas Jessica Branco Santos e Carolina Bincoletto Fleming Nascimento, desistência esta homologada às fls. 213.

Em audiência de instrução e julgamento, às fls. 221/222, tendo em vista o fato de que o réu, em que pese regularmente intimado, deixou de comparecer ao ato sem apresentar qualquer justificativa, decretou-se sua revelia. Ato contínuo colheu-se, através do sistema audiovisual, o depoimento da testemunha de acusação Allax Júnior Bonato.

Em nova audiência de instrução e julgamento, às fls. 228, colheu-se, através do sistema audiovisual, o depoimento da testemunha Nilton Carlos Campos Bezerra. Na sequência, houve a desistência, pelo Ministério Público, da oitiva da testemunha Thiago Lima da Silva, o que foi homologado por este juízo.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais, às fls. 233/236 e 248/252, respectivamente, ocasião em que o Ministério Público requereu a condenação do réu, nos exatos termos da inicial acusatória e, no tocante à dosimetria, fixação da pena-base acima do mínimo legal, haja vista o réu possuir duas condenações aptas a gerar Maus Antecedentes (autos nº 4800/18 e 1502798/19 - fls. 70/72), enquanto a douta Defesa pugnou pela absolvição ou, subsidiariamente, pela fixação da pena no mínimo legal e regime aberto para cumprimento da pena.

É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido procede.

Trata-se de ação penal visando apurar a responsabilidade criminal do réu, que aos 21 de janeiro de 2019, por volta das 5h40min, na Rua Monte Serrat, altura do nº 595, bairro Tatuapé, nesta capital, conduziu o automóvel Chevrolet/Camaro 2SS, placas FMT-9705, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, expondo a dano potencial a incolumidade de outrem.

Neste passo, o conjunto probatório angariado aos autos projeta respaldo à tese Ministerial, revelando-se, portanto, típica a conduta do réu, decorrendo justa causa para a tramitação do presente feito de natureza criminal.

Na hipótese, a materialidade restou provada através do auto de prisão em flagrante de fls. 04, bem como pelo boletim de ocorrência de fls. 14/16 e laudo de verificação de embriaguez, de fls. 58/59, no qual o réu, no momento da realização do referido exame, quase 04 (quatro) horas após a ocorrência, ainda apresentava "hálito discretamente etílico", oportunidade em que o perito concluiu que havia "sinais indicativos de que o examinado está sob o efeito de álcool etílico e/ou substâncias análogas".

A prova oral, à evidência, se apresentou robusta.

Senão, vejamos.

O réu, em solo policial, exerceu seu direito constitucional ao silêncio Em Juízo, optou pela revelia.

A testemunha de acusação Allax Júnior Bonato, policial militar, sob o crivo do contraditório, disse que, na data dos fatos, trafegava com a viatura policial pela Rua Monte Serrat, ocasião em que visualizou o veículo Camaro Amarelo ultrapassar o sinal vermelho, bem como quase causar um acidente, razão pela qual, ele e seu parceiro de farda, decidiram pela abordagem. Abordado, notou que o réu apresentava sinais de embriaguez, tais como olhos vermelhos e hálito etílico. Indagado, IGOR recusou-se a realizar o teste do etilômetro.

Nilton Carlos Campos Bezerra, também policial militar, sob o pretório, disse que, na data dos fatos, era parceiro de farda do policial Allax, ocasião em que presenciou o réu ultrapassando o sinal semafórico vermelho e quase colidindo em outro veículo. Disse, ainda, que o réu confessou, informalmente, a ingestão de bebida alcóolica, contudo se negou a realizar o etilômetro. Asseverou que IGOR aparentava estar embriagado, contudo não se recordou de forma detalhada dos sinais.

Ante os relatos supra, verifica-se que o réu praticou o crime descrito no artigo 306, caput, da Lei nº 9.503/97 – CTB, pois conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, expondo a dano potencial a incolumidade de outrem.

Ressalte-se que o exame de verificação de embriaguez foi realizado quase 04 (quatro) horas após a ocorrência e, ainda assim, o réu apresentou hálito discretamente etílico, o que fez com que o perito concluísse que IGOR, apresentava sinais indicativos de estar sob o efeito de álcool etílico.

Segundo o melhor entendimento, “caracteriza o delito do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro a conduta do agente que dirige veículo em via pública em estado de embriaguez, circunstância que, por si só, expõe a dano potencial a saúde de outrem, não exigindo a ocorrência de perigo concreto” (TACrim, Ap. nº 1191203/1, 2ª Câmara, rel. Erix Ferreira).

Nesse sentido a jurisprudência vem entendendo que: “O crime do artigo 306 do código de Trânsito Brasileiro, com redação da Lei nº 11.705/08, é de perigo abstrato. Para a consumação do delito é somente necessário que o motorista seja flagrado na direção de veículo automotor, e o laudo ateste que ele teria ingerido bebida cujo teor é igual a 0,6g por litro de sangue, ou 1,11 miligramas por litro de ar expelido dos pulmões, porque presume-se o perigo à segurança viária e à incolumidade pública” (TJDF, Rec. 2009.05.1.009417-9, Ac. 484.228, 2ª Turma Criminal, rel. João Timóteo de Oliveira, DJDFTE 03/03/11, pág. 190).

Também, não há que se falar em ausência de prova da existência do fato, pois, como assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “O delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro inclui-se dentre aqueles considerados de perigo abstrato, ou seja, para sua configuração não é necessária a demonstração do efetivo risco causado pela conduta incriminada” (HC 224984/RJ Ministro Jorge Mussi DJ 03.05.2012).

Assim, considerando o depoimento dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, resta configurada a prática do crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Anote-se que os depoimentos dos policiais foram lineares e isentos de qualquer animosidade anterior específica que justificasse falsa incriminação, mormente

diante do contido no CPP, art. 202, de que toda pessoa pode ser testemunha, até porque seria um contrassenso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e depois lhes negar crédito quando dão conta de suas diligências (RT 417/94, 486/351, 771/565 e 772/682).

Sobre depoimentos prestados por policiais militares, eis a jurisprudência: 1500740-02.2018.8.26.0567 - Classe/Assunto: Apelação Criminal/ Tráfico de Drogas e Condutas Afins - Relator(a): Rachid Vaz de Almeida - Comarca: Sorocaba - Órgão julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal - Data do julgamento: 04/07/2019 - Data de publicação: 04/07/2019 - Data de registro: 04/07/2019 - Ementa: Apelação Criminal - TRÁFICO DE ENTORPECENTE. Conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição. Depoimentos de policiais. Necessidade de prestigiar o testemunho do agente público, mormente quando não há razão para infirmá-lo. Razoável quantidade de droga e circunstâncias da prisão - Reprimenda. Redução. Afastamento da circunstância judicial desfavorável. Quantidade de droga que não pode ser considerada expressiva - Apelo parcialmente provido.

ARE 1209255 / SC - SANTA CATARINA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO - Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA - Julgamento: 24/05/2019 - DJe-113 DIVULG 28/05/2019 PUBLIC 29/05/2019 - DECISÃO: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. Relatório 1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina: "APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (LEI N. 9.503/97, ART. 306), RESISTÊNCIA E DESACATO (CP, ARTS. 329 E 331) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NÃO ACOLHIMENTO - PALAVRA DOS POLICIAIS EM JUÍZO - AUTO DE CONSTATAÇÃO - TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA DEFESA QUE NÃO SE APROXIMAM DO ACUSADO A PONTO DE CONSTATAR SUA SITUAÇÃO - CONDENAÇÃO MANTIDA. 'O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal' (STF, Min. Celso de Mello).".

Ainda sobre o tema se manifestou o Ministro Celso de Mello no julgamento do Habeas Corpus nº 74.608-0: "...os agentes públicos agem no cumprimento do dever e nos limites da legalidade, merecendo prestígio a palavra deles ao noticiar em Juízo suas atividades no combate à criminalidade, como tem assentado de forma pacífica a jurisprudência, ao decidir que, "o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos."

Na mesma esteira: "A condição de policial ou agente público, por si só, não invalida o depoimento ou torna suspeita a testemunha, mormente quando inexistem indícios mínimos de interesse do agente estatal em prejudicar o acusado. Os depoimentos dos agentes públicos, portanto, constituem elementos probatórios idôneos, desde que em consonância com as demais provas dos autos."

Insta ressaltar que, em que pese o laudo de verificação de embriaguez mencionar que o réu, no momento da realização do referido exame, não se encontrava embriagado, o mesmo exame, mesmo tendo sido realizado quase quatro horas após a ocorrência,

menção que o réu apresentava hálito discretamente etílico, bem como que havia sinais indicativos de que estivesse sob o efeito de álcool etílico.

Ainda que não se tenha realizado o teste do etilômetro, o que, frise-se, não ocorreu ante a recusa do réu, a legislação de regência, no artigo 306, §§ 1º e 2º, prevê algumas hipóteses para comprovação da embriaguez, quais sejam: teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.

No caso dos autos, IGOR foi acusado, em solo policial, de conduzir seu veículo sob o efeito de álcool, visto que os milicianos, ao realizarem a sua abordagem, notaram sinais característicos de embriaguez (odor etílico, falta de equilíbrio, descontrole emocional e olhos vermelhos).

Dessa forma, competia a ele fazer a contraprova com o fito de demonstrar a sua suposta inocência, realizando o teste do etilômetro ou, ainda, oferecendo material para exame de sangue, conforme expressamente prevê a parte final do § 2º, do artigo 306, da Lei 9.503/97.

Ainda, é pacífico na doutrina, conforme lição de Victor Eduardo Rios Gonçalves, a possibilidade do acusado de dirigir embriagado realizar a contraprova com vistas a elidir tal acusação, senão vejamos: "com isso, se uma pessoa for abordada dirigindo veículo automotor e se recusar inicialmente a fornecer sangue ou passar pelo exame do bafômetro, e a ela for dada voz de prisão em flagrante por apresentar sinais que indiquem alteração na capacidade psicomotora em razão da influência do álcool, embasada, por exemplo, no testemunho de policiais ou de exame clínico, poderá ela, de imediato, solicitar a contraprova, que se dará exatamente pela realização dos exames anteriores (de sangue ou bafômetro). Se tais exames resultarem negativos, a prisão deverá ser relaxada.".

Com efeito, importante salientar que a ingestão de álcool prejudica a habilidade do motorista para a condução de um automóvel, aumentando o risco de acidentes, conforme explica Arthur Guerra, coordenador do Núcleo de Álcool e Drogas do Hospital Sírio-Libanês, presidente executivo do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool (CISA), além de psiquiatra e especialista em dependência química.

E desse entendimento não destoa o ensinamento de Delton Croce e Delton Croce Junior: "o exame somatopsíquico 'consiste na observação de miose ou de midríase, taquisfigmia ou de bradisfigmia, de hipertensão arterial, temperatura, hálito alcoólico, congestão da face e dos olhos, sialorréia, vômitos cheirando a vinagres, soluços (...), sonolência, coma; atitude de excitação, confusão, depressão, loquacidade, arrogância; orientação no tempo e no espaço, memória; articulação de palavras em cuja composição entram muitas labiais, como paralelepípedos, fósforos,".

Assim, considerando o depoimento dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, bem como o exame de verificação de embriaguez de fls. 58/59, resta configurada a prática do crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Nesse diapasão, o órgão acusador comprovou com toda segurança os fatos atribuídos ao imputado na peça vestibular conforme restou amplamente provado.

Restou inexorável que o réu conduziu seu veículo Chevrolet/Camaro 2SS, placas FMT-9705, com a capacidade psicomotora alterada em razão de álcool e, após abordado, realizado exame de verificação de embriaguez, esta foi constatada.

Com efeito, não há como se afastar a responsabilidade criminal do réu.

Daí porque, diante desse quadro, não há que se falar em falta ou insuficiência nas provas colhidas. Há um contexto probatório de validade irretorquível e idôneo a ensejar a condenação. Inexiste excludente de antijuridicidade. Correta, portanto, a procedência do pedido, devendo o réu ser condenado.

Passo a dosar a pena.

Atendendo à culpabilidade com que houve o réu no evento, à personalidade, às circunstâncias do crime, bem como aos demais requisitos norteadores contidos no art. 59, caput, do Código Penal, observo a existência de maus antecedentes (condenação nos autos nº 0001210-62.2019.8.26.0005 - vide fls. 71), razão pela qual fixo a pena-base na fração de 1/6 acima do mínimo legal, obtendo-se 07 (sete) meses de detenção e 11 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, anoto a presença da agravante da reincidência, conforme certidão de fls. 261/262, razão pela qual aumento a pena supra na fração de 1/6, obtendo-se 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção e 12 (doze) dias-multa, que torno definitiva à míngua de outras causas de aumento ou diminuição da pena.

Estabeleço, ainda, a suspensão de sua habilitação para dirigir veículo automotor em 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias, acompanhando a fração fixada na pena privativa de liberdade.

O regime inicial de cumprimento de pena é o semiaberto, ante a reincidência anotada.

Ante o exposto e à vista do que mais dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido para condenar IGOR FONSECA RODRIGUES, qualificado nos autos, como incurso no artigo 306, caput, da Lei 9.503/97, ao cumprimento da pena de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção, que será descontada em regime semiaberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, fixando-se o valor de cada dia-multa no mínimo legal.

Estabeleço ainda, a suspensão de sua habilitação para dirigir veículo automotor em 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias, acompanhando a fração fixada na pena privativa de liberdade.

O regime de cumprimento de pena é o semiaberto, ante a reincidência anotada.

Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal.

Diante da reincidência, não há que se falar em substituição da pena privativa por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, inciso II, do Código Penal.

Ainda, na forma do artigo 295 da Lei nº 9.503/97, após o trânsito em julgado, oficie-se ao CONTRAN, informando a suspensão da habilitação do réu pelo prazo de 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias.

Condeno o réu do pagamento das custas processuais, no valor de 100 UFESP's.

Por fim, tendo em vista o fato de que o réu, conforme certidão de fls. 261/262, encontra-se cumprindo pena de prisão domiciliar, após o trânsito em julgado deste sentença, em caso de manutenção da condenação aqui imposta, comunique-se a Vara das Execuções.

P.I.C.

São Paulo, 13 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

C E R T I D ã O

Certifico e dou fé que, nesta data, tornei pública a sentença retro. Nada Mais. São Paulo, 13 de julho de 2022. Eu, ____, José Roberto Giradi, Assistente Judiciário.